

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 dhoulkaâda 1423 – 31 janvier 2003

146^{ème} année

N° 9

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2003-183 du 27 janvier 2003, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché financier international..... **299**

Décret n° 2003-184 du 27 janvier 2003, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché financier international..... **299**

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 24 janvier 2003, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des cliniques privées..... **299**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de service..... **299**

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Décret n° 2003-186 du 27 janvier 2003, complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales..... **299**

Dérogation pour exercer dans le secteur public..... **300**

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 24 janvier 2003, portant prorogation du mandat des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie..... **300**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-188 du 27 janvier 2003 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la déviation de la trajectoire de la bifurcation de la voie ferrée reliant la société "El Fouledh" à la gare des trains de Menzel Bourguiba.....	300
Tableau parcellaire (rectificatif).....	301

Ministère des Finances

Décret n° 2003-189 du 27 janvier 2003 , portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains matières premières, équipements et autres produits.....	302
Décret n° 2003-190 du 27 janvier 2003 , portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des produits métallurgiques.....	317
Création d'une recette municipale.....	317

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire.....	317
--	------------

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Décret n° 2003-192 du 27 janvier 2003 , portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.....	317
Décret n° 2003-193 du 27 janvier 2003 , autorisant les exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'union européenne au titre de l'année 2003.....	319

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	320
--	------------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2003-183 du 27 janvier 2003, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché financier international.

Le Président de la République,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. – Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, annexée au présent décret, autorisant l'émission, par la banque centrale de Tunisie, d'un emprunt obligataire sur le marché financier international d'un montant maximum de trois cent millions d'euros pour les besoins de financement extérieur de la République Tunisienne pour l'année 2003.

Art. 2. – Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-184 du 27 janvier 2003, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, relative à l'émission d'un emprunt obligataire sur le marché financier international.

Le Président de la République,

Sur proposition du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. – Est approuvée, la délibération du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie en date du 30 décembre 2002, annexée au présent décret, autorisant l'émission, par la banque centrale de Tunisie, d'un emprunt obligataire sur le marché financier international d'un montant maximum de trente milliards de yen Japonais pour les besoins de financement extérieur de la République Tunisienne pour l'année 2003.

Art. 2. – Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 24 janvier 2003, portant approbation de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale des cliniques privées.

(Le texte de cet avenant est publié uniquement en langue arabe).

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2003-185 du 24 janvier 2003.

Madame Monia Chtourou, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des études politiques intérieures à la direction générale des affaires politiques au ministère de l'intérieur et du développement local.

MINISTERE DU TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Décret n° 2003-186 du 27 janvier 2003, complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et tous les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 75-34 du 14 mai 1975, portant institution d'une taxe hôtelière au profit des communes et des conseils de gouvernorats, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant la loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 88,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant la loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles 38, 39 et 40 relatifs à la création d'un fonds spécial de trésor intitulé fonds de protection des zones touristiques,

Vu la loi n° 97-11 du 30 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité, telle qu'elle a été complétée par la loi n° 82-2000 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et des procédures fiscaux et notamment son article 4,

Vu le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques, tel qu'il a été complété par les décrets n° 96-1474 du 26 août 1996, n° 97-1989 du 6 octobre 1997, n° 99-665 du 22 mars 1999, n° 99-2810 du 21 décembre 1999 et n° 2001-2510 du 31 octobre 2001,

Vu le décret n° 2000-1243 du 5 juin 2000, fixant les attributions du ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est ajouté à la liste des zones touristiques municipales, prévues par l'article premier du décret n° 94-822 du 11 avril 1994 et les textes qui l'ont complété la zone touristique municipale ci-après : Korbous.

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

DEROGATION

Par décret n° 2003-187 du 27 janvier 2003.

Il est accordé à Monsieur Hédi Ben Romdhane, président-directeur général du centre de promotion des exportations, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une période d'un an à compter du 1^{er} avril 2003.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local et du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 24 janvier 2003, portant prorogation du mandat des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création des chambres de commerce et d'industrie, telle que modifiée par la loi n° 92-112 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie, tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993 et le décret n° 2002-3265 du 17 décembre 2002 et notamment son article 2.

Arrêtent :

Article premier. – Le mandat des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie, élus le 13 décembre 1998, est prorogé de six mois à compter du 13 décembre 2002.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 janvier 2003.

*Le Ministre de l'Intérieur et du
Développement Local*

Hédi M'henni

*Le Ministre du Tourisme, du
Commerce et de l'Artisanat*

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2003-188 du 27 janvier 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre sises à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la déviation de la trajectoire de la bifurcation de la voie ferrée reliant la société "El Fouledh" à la gare des trains de Menzel Bourguiba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 74-98 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer tunisiens,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des technologies de la communication et du transport.

Décète :

Article premier. – Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public des chemins de fer, pour être mises à la disposition du ministère des technologies de la communication et du transport (la société nationale des chemins de fer tunisiens), des parcelles de terre sises à Menzel Bourguiba, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la déviation de la trajectoire de la bifurcation de la voie ferrée reliant la société "El Fouledh" à la gare des trains de Menzel Bourguiba, entourées d'un liseré vert sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms de propriétaires
1	47(E) 48(F) 52(G) 4(H) 6(I) 20(J)	131262	176h43a24ca	01a38ca 14ca 95ca 08ca 08a30ca 21a16ca	1- Wakf El Haj Hacen Ben Hacen Gafsi, 2- Wakf El Haj Salah Ben Hamza Gafsi, 3- Wakf Aïcha Bent Ahmed Gafsi, 4- Wakf Ali Ben Ahmed Gafsi.

Art. 2. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. – La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU PARCELLAIRE RECTIFICATIF

Relatif à la rectification de certaines indications figurant au décret n° 99-1568 du 16 juillet 1999, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, au profit du domaine privé de l'Etat d'un immeuble sis à la ville du Kef du gouvernorat dudit lieu.

(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
170045	terrain nu	04a52ca	tout l'immeuble	Moheddine, Abdelhafidh, Abderrahmen, Khediri et Saïda, fils de Ahmed Ben Salem Ben Zouari dit Kaddour El Mazouni.

Lire :

N° du titre foncier	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
170045	terrain nu	04a52ca	la totalité de l'immeuble	1- Rafik Ben Abdelhafidh Ben Cheikh Ahmed Kaddour 2- Mohamed Fethi 3- Mohsen 4- Hedia 5- Youssef 6- Beya 7- Nourelhouda 8- Sabria, les sept derniers enfants de Abderrahmen Ben Ahmed Kaddour 9- Khédhir 10- Saïda, les deux derniers enfants de Ahmed Ben Salem Ben Zouari dit Kaddour Mazouni 11- Fatma Bent Mustapha Saheb Tabaâ 12- Khédija 13- Feïza Hédia Habiba 14- Ahmed 15- Mohamed Chérif, les quatre derniers enfants de Moheddine Ben Ahmed Ben Salem Ben Zouari Kaddour.

Décret n° 2003-189 du 27 janvier 2003, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains matières premières, équipements et autres produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, tel que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 86,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont suspendus, les droits de douane exigibles à l'importation des matières textiles sous forme brute ou non filées, des fibres textiles et des déchets de matières textiles repris à l'annexe n° 1 du présent décret.

Art. 2. – Sont réduits à 15%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des fils en matières textiles, repris à l'annexe n° 2 du présent décret.

Art. 3. – Sont réduits à 28%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des tissus repris à l'annexe n° 3 du présent décret.

Art. 4. – Sont réduits, les droits de douane exigibles à l'importation des produits, repris à l'annexe n° 4 du présent décret aux taux fixés dans ce même annexe.

Art. 5. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des matières premières reprises à l'annexe n° 5 du présent décret.

Art. 6. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des matières premières et intrants n'ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à la fabrication des équipements et produits repris à l'annexe n° 6 du présent décret.

Pour bénéficier de la suspension des droits de douane accordée dans le cadre de cet article, les industriels concernés doivent :

- déposer une demande auprès des services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie appuyée d'un programme annuel de production comportant la désignation et les quantités des matières premières et intrants à importer et nécessaires à la fabrication des équipements et produits susvisés,

- souscrire un engagement lors de chaque opération d'importation de ne pas céder, en l'état, les matières premières et intrants importés dans le cadre du présent article, et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Cet avantage est accordé par arrêté du ministre des finances sur la base du programme annuel de production, présenté en l'objet, dûment visé par le ministre de l'industrie et de l'énergie.

Art. 7. – Sont réduits à 20%, les taux des droits de douane exigibles à l'importation des couches complètes pour incontinents adultes d'un tour de hanche supérieur à 50cm et relevant des numéros 481840911 et 481840991 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la réduction des droits de douane accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 8. – Sont réduits à 10%, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72 ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000 du tarif des droits de douane et homologués par les services concernés.

Art. 9. – Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie éolienne et des chauffe-eaux électro-solaires, relevant respectivement des numéros 841919000, 850231100, 850231900 et 851610191 du tarif des droits de douane.

Art. 10. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des poussettes destinées pour le transport des enfants qui souffrent d'une insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre origine et relevant du numéro 871500100 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'un certificat médical délivré par les médecins spécialistes.

Art. 11. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des huiles végétales reprises sur le tableau suivant, destinées à la fabrication des graisses végétales sous réserve de la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie :

Numéro de position	Numéro de position tarifaire	Désignation des produits
Ex 15.11	151110900	Huile de palme et ses fractions.
	151190190	
	151190990	
Ex 15.13	151311990	Huile de coprah et ses fractions.
	151319190	
	151319990	
	151321900	Huile de palmiste et ses fractions.
	151329190	
	151329910	

Art. 12. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des produits chimiques destinés aux laboratoires des établissements d'enseignement et de recherche scientifique.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services administratifs concernés.

Art. 13. – Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation de 4500 tonnes de graines de colza relevant des numéros 120510900 et 120590000 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 14. – Sont suspendus, les droits de douane dus sur la levure sèche, relevant du numéro 210210310 du tarif des droits de douane, importée par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 200 tonnes.

Art. 15. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation du papier journal relevant du numéro 480100000 du tarif des droits de douane.

Art. 16. – Sont suspendus, les droits de douane et est réduit le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 10% dus sur les enroulés métalliques nécessaires à la fabrication des boîtes d'emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes.

Art. 17. – Sont réduits, les taux des droits de douane et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 10% dus sur les couvercles des boîtes d'emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile, relevant du numéro 83.09 du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 millions de couvercles.

Art. 18. – Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 16 et 17 du présent décret, les industriels concernés doivent :

- obtenir une autorisation préalable délivrée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie,

- souscrire un engagement lors de chaque opération d'importation de ne pas céder, en l'état, les produits et articles importés dans le cadre des articles 16 et 17, et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de leur cession en l'état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.

Art. 19. – Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due par les centrales laitières lors de la livraison de chacune d'elle à soi-même des bouteilles en plastique fabriquées par ses soins et utilisées pour l'emballage du lait.

Art. 20. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des préparations lubrifiantes relevant du numéro 340399100 du tarif des droits de douane.

Le bénéfice de la suspension des droits de douane accordée dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 21. – Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003.

Art. 22. – Le ministre des finances, le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE N° 1

*Liste des matières textiles sous forme brute, ou non filées,
fibres textiles et déchets de matières textiles*

N° de position	N° N. S. H
50.01	500100
50.02	500200
50.03	500310 500390
51.01	510111 510119 510121 510129 510130
51.02	510211 510219 510220
51.03	510310 510320 510330
51.04	510400
51.05	510510 510521 510529 510531 510539 510540
52.02	520210 520291 520299
52.03	520300
53.01	530110 530121 530129 530130

N° de position	N° N. S. H
53.02	530210 530290
53.03	530310 530390
53.04	530410 530490
53.05	530511 530519 530521 530529 530590
55.01	550110 550120 550130 550190
55.02	550200
55.03	550310 550320 550330 550340 550390
55.04	550410 550490
55.05	550510 550520
55.06	550610 550620 550630 550690
55.07	550700

ANNEXE N° 2

Listes des fils de tous genres en matières textiles

N° de position	N° N. S. H	N° de position	N° N. S. H	N° de position	N° N. S. H
50.06	500600		520613	54.06	540610
			520614		540620
51.06	510610		520615		
	510620		520621	55.08	550810
			520622		550820
51.07	510720		520623		
			520624	55.09	550911
51.08	510810		520625		550912
	510820		520631		550921
			520632		550922
51.10	511000		520633		550931
			520634		550932
52.04	520420		520635		550941
			520641		550942
52.05	520511		520642		550951
	520512		520643		550952
	520513		520644		550953
	520514		520645		550959
	520515				550961
	520521	52.07	520710		550962
	520522		520790		550969
	520523				550991
	520524	54.01	540110		550992
	520526		540120		550999
	520527				
	520528	54.02	540210	55.10	551011
	520531		540220		551012
	520532		540231		551020
	520533		540232		551030
	520534		540233		551090
	520535		540239		
	520541		540241	55.11	551110
	520542		540242		551120
	520543		540243		551130
	520544		540249		
	520546		540251	56.06	560600
	520547		540252		
	520548		540259		
			540261		
52.06	520611		540262		
	520612		540269		

ANNEXE N° 3
Liste des tissus de tous genres

N° de position	N° N. S. H	N° de position	N° N. S. H	N° de position	N° N. S. H	N° de position	N° N. S. H
51.11	511111	52.10	520931	52.12	521152	54.08	540810
	511119		520932		521159		540821
	511120		520939				540822
	511130		520941		521211		540823
	511190		520942		521212		540824
51.12	511211		520943		521213		540831
	511219		520949		521214		540832
	511220		520951		521215		540833
	511230		520952		521221		540834
	511290		520959		521222	55.12	551211
51.13	511300		521011	54.07	521223		551219
			521012		521224		551221
			521019		521225		551229
52.08	520811		521021		540710		551291
	520812		521022		540720	55.13	551299
	520813		521029		540730		
	520819		521031		540741		551311
	520821		521032		540742		551312
	520822		521039		540743		551313
	520823		521041		540744		551319
	520829		521042		540751		551321
	520831		521049		540752		551322
	520832		521051		540753		551323
	520833		521052		540754		551329
	520839		521059		540761		551331
	520841	52.11	521111		540769		551332
	520842		521112		540771		551333
	520843		521119		540772		551339
	520849		521121		540773		551341
	520851		521122		540774		551342
	520852		521129		540781		551343
	520853		521131		540782		551349
	520859		521132		540783		
			521139		540784		
52.09	520911		521141		540791		
	520912		521142		540792		
	520919		521143		540793		
	520921		521149		540794		
	520922		521151				
	520929						

ANNEXE N° 3 (suite)

N° de Position	N° N. S. H	N° de Position	N° N. S. H	N° de Position	N° N. S. H
55.14	551411	58.01	551633		600320
	551412		551634		600330
	551413		551641		600340
	551419		551642		600390
	551421		551643	60.04	600410
	551422		551644		600490
	551423		551691	60.05	600510
	551429		551692		600521
	551431		551693		600522
	551432		551694		600523
	551433				600524
	551439		580110		600531
	551441		580121		600532
	551442		580122		620533
	551443		580123		600534
	551449		580124		600541
			580125		600542
			580126		600543
			580131		600544
55.15	551511	58.02	580132	60.06	600590
	551512		580133		600610
	551513		580134		600621
	551519		580135		600622
	551521		580136		600623
	551522		580190		600624
	551529				600631
	551591		580211		600632
	551592		580219		600633
	551599		580220		600634
55.16	551611	58.03	580230		600641
	551612				600642
	551613				600643
	551614				600644
	551621	60.02	580310		600690
	551622		580390		
	551623	60.03	600240		
	551624		600290		
	551631				
	551632				
			600310		

ANNEXE N° 4
Liste des produits bénéficiant
de la réduction des droits de douane

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex 25.23		Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers") , même colorés :	
	Ex 252390	- Autres ciments hydrauliques : * Ciment hydraulique à prise rapide dit "PROMPT"	20
Ex 29.05		Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés :	
	290519	- Monoalcools saturés : -- Autres	0
Ex 37.01		Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs :	
	Ex370130	- Autres plaques et films dont la dimension d'au moins un coté excède 255 mm : * En matières autres que l'aluminium	10
Ex 39.17		 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) en matière plastiques :	
	391710	- Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques	10
Ex 40.02		Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous forme primaires ou en plaques ; feuilles ou bandes ; mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position , sous formes primaires ou en plaques , feuilles ou bandes :	
	400220	- Caoutchouc butadiène (BR)	10
	400231	- Caoutchouc isobutène isoprène (butyle) (IIR).....	10
	400260	- Caoutchouc isoprène (IR)	10
Ex 40.11		Pneumatiques neufs, en caoutchouc :	
	Ex 401120	- Des types utilisés pour autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 16 pouces et inférieur à 20 pouces * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	25 25
	Ex 401140	- Des types utilisés pour motocycles : * D'un diamètre inférieur à 16 pouces ou supérieur à 20 pouces - Autres :	25
	Ex 401192	* Autres pneumatiques neufs à usage agricole d'un diamètre supérieur à 34 pouces	25
	Ex 401194	* Autres pneumatiques neufs des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil d'un diamètre supérieur à 24 pouces.....	25

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex40.13		Chambres à air , en caoutchouc :	
	Ex401310	- Des types utilisées pour les voitures de tourisme (y compris les voitures de type "break" et les voitures de course), les autobus ou camions : * D'un diamètre supérieur à 20 pouces	25
	Ex401390	- Autres : * D'un poids unitaire supérieur à 2 kg	25
Ex40.14		Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci :	
Ex48.10	401410	- Préservatifs	10
		Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles :	
	Ex481099	- Autres papiers et cartons : -- Autres : * Destinés à la confection d'emballages de lait ou des jus	10
Ex48.11		Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, colorés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n°48.03, 48.09 ou 48.10 :	
	Ex481190	- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose : * Destinés à la fabrication d'emballages de lait ou des jus	10
Ex48.19		Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires :	
	Ex481920	- Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé : * Boîtes et cartonnages à couches multiples en deux ou plusieurs matières pour l'emballage du lait ou des jus	20
Ex53.07		Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03 :	
	Ex530710	- simples : * Fils de jute	10
	Ex530720	- Retors ou cablés : * Fils de jute	10
Ex53.10		Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n°53.03 :	
	Ex531010	- Ecrus : * Tissus de jute	15
	Ex531090	- Autres : * Tissus de jute	15
Ex63.05		Sacs et sachets d'emballage :	
	630510	- De jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 53.03	25
Ex69.01	Ex690100	Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieslgühr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues :	
		* Briques réfractaires, silico-alumineuses légères d'une densité inférieure ou égale à 0,7	10

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex69.02		Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	Ex690220	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits :	
		* Briques réfractaires contenant en poids plus de 85% de silice	10
	Ex690290	- Autres :	
		* Autres contenant en poids 10% ou plus de zirconium	10
Ex69.03		Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues :	
	690310	- Contenant en poids plus de 50% de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits	10
	Ex690320	- Contenant en poids plus de 50% d'alumine (AL2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2) :	
		* Cazettes et rouleaux (rondeaux) céramiques	10
	690390	- Autres	10
Ex69.07		Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïque, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support :	
	Ex690790	- Autres :	
		* Carreaux dits communément "biscuits" ou "cottoforte" de porosité supérieure à 7%	25
72.07		Demi-produits en fer ou en aciers non alliés :	
		- Contenant en poids moins de 0,25% de carbone :	
	720711	-- De section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur	25
	720712	-- Autres, de section transversale rectangulaire	25
	720719	-- Autres	25
	720720	- Contenant en poids 0,25% ou plus de carbone	25
Ex82.03		Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main :	
	820310	- Limes, râpes et outils similaires	27
	820320	- Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires	27
Ex82.04		Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches :	
		- Clés de serrage à main :	
	820411	-- A ouverture fixe	27
	820412	-- A ouverture variable	27
Ex82.05		Outils et outillages à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs, lampes à souder et similaires, étaux serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines - outils, enclumes, forges, portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale :	
	820540	- Tournevis	36
	820590	- Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions ci-dessus	36

N° de position	Nomenclature du système harmonisé	Désignation des produits	Taux %
Ex83.01		Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques) en métaux communs, fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux communs :	
	830120	- Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles	25
Ex83.09		Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballages, en métaux communs :	
	Ex830990	- Autres : -- Autres : * Couvercles dit "easy open"	10
Ex85.04		Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple) bobines de réactance et selfs :	
	850410	- Ballasts pour lampes ou tubes à décharge	31
Ex 85.36		Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 volts :	
	853610	- Fusibles et coupe-circuits à fusibles	20

ANNEXE N° 5
Liste des matières premières bénéficiant
de la suspension des droits de douane

<i>N° du tarif</i>	<i>Désignation des produits</i>	<i>N° de position Tarifaire</i>
25.03	Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal :	250300100 250300900
28.23	Oxyde de titane :	282300000
Ex 32.06	Autres matières colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre autres que celles n° 32.03 , 32.04 ou 32.05 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie :	320611000 320619000
39.01	Polymères de l'éthylène, sous formes primaires :	390110100 390110900 390120100 390120900 390130000 390190101 390190109 390190201 390190209 390190901 390190909
39.02	Polymères de propylène ou d'autres oléfines sous forme primaires :	390210000 390220000 390230000 390290101 390290109 390290201 390290209 390290901 390290909
39.03	Polymères de styrène, sous formes primaires :	390311000 390319000 390320000 390330000 390390101 390390109 390390201 390390209 390390901 390390909

Ex 39.04	Polymères de chlorure de vinyle ou d'autres oléfines Halogénées, sous formes primaires à l'exclusion du polychlorure de vinyle plastifié et copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle :	390410000 390421000 390440000 390450100 390450900 390461000 390469100 390469900 390490001 390490009
Ex 39.05	Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres de vinyle sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous forme primaires à l'exclusion de copolymères d'acétate de vinyle en dispersion aqueuse :	390512000 390519000 390529000 390530000 390591001 390591009 390599101 390599109 390599901 390599909
39.06	Polymères acryliques sous formes primaires :	390610000 390690101 390690109 390690201 390690209 390690301 390690309 390690401 390690409 390690501 390690509 390690601 390690609 390690901 390690909
Ex 39.07	Polyacétals, autres polyesters et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires à l'exclusion des résines alkydes :	390710000 390720110 390720210 390720290 390720910 390720990 390730000 390740000 390760200 390760800 390791100

		390791900 390799111 390799119 390799191 390799199 390799911 390799919 390799991 390799999
39.08	Polyamides sous formes primaires :	390810000 390890000
Ex 39.09	Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthanes, sous formes primaires à l'exclusion des résines uréiques ; de thiourée :	390920001 390920009 390930001 390930009 390940001 390940009 390950101 390950109 390950901 390950909
39.10	Silicones sous formes primaires :	391000001 391000009
39.11	Résines de pétrole, résines de coumarone indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires :	391110000 391190110 391190130 391190190 391190910 391190930 391190990
39.12	Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous forme primaires :	391211000 391212000 391220110 391220190 391220900 391231000 391239100 391239200 391239800 391290100 391290900
39.13	Polymères naturels (acide algénique , par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcie , dérivés chimiques du caoutchouc naturel , par exemple) , non dénommés ni compris ailleurs, sous forme primaires :	391310000

		391390100 391390200 391390300 391390800
39.14	Echangeurs d'ions à base de polymères des n° 39.01 à 39.13 sous formes primaires :	391400000
72.09	produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus :	720990100 720990900
76.01	Aluminium sous forme brute :	760110000 760120100 760120910 760120990
76.05	Fils en aluminium :	760511000 760519000 760521000 760529000
76.06	Tôles et bandes en aluminium , d'une épaisseur excédent 0,2 mm :	760611101 760611109 760611910 760611931 760611939 760611990 760612101 760612109 760612501 760612509 760612910 760612931 760612939 760612990 760691001 760691009 760692001 760692009

ANNEXE N° 6

Liste des produits et équipements dont les matières premières et intrants n'ayant pas de similaires fabriqués localement bénéficient de la suspension des droits de douane

N° de position	Désignation des produits	N° du Tarif
Ex 39.05	Acétate de polyvinyle, en émulsions Copolymères d'acétate de vinyle, en émulsions	390519000 390529000
Ex 39.06	Polymères acryliques, en émulsions	390690909
56.03	Non-tissés ;	de 560311100 à 560394909
59.03	Tissus imprégnés , enduits ou recouverts de matière Plastique ou stratifiés avec de la matière plastique ;	de 590310100 à 590390990
59.07	Autres tissus imprégnés , enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres , fonds d'atelier ou usages analogues ;	de 590700100 à 590700909
Ex 84.13	Pompes volumétriques ;	de 841350100 à 841360900
Ex 84.16	Brûleurs pour l'alimentation des foyers ;	de 841610101 à 841620909
Ex 84.17	Fours industriels ou de laboratoires , non électriques ;	de 841710000 à 841780800
Ex 84.19	Séchoirs ;	de 841931000 à 841939900
Ex 84.20	Calandres et laminoirs ;	de 842010100 à 842010900
Ex 84.26	Grue de chantiers	842699901
Ex 84.28	Blocs de basculement hydrauliques ;	842890989
Ex 90.18	seringues d'insuline à usage unique	901831100
Ex 96.03	Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures ; Raclettes en caoutchouc , balais et autres articles de broserie .	de 960390910 à 960390999

Décret n° 2003-190 du 27 janvier 2003, portant octroi du régime fiscal privilégié au titre de l'importation des produits métallurgiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 86,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation de 100.000 tonnes de billettes d'acier, relevant de la position tarifaire 72072015009 ou 72071990005.

Art. 2. – Le privilège prévu à l'article premier du présent décret est subordonné à l'approbation d'un programme prévisionnel de fabrication approuvé par les services spécialisés du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Art. 3. – Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 mars 2003.

Art. 4. – Le ministre des finances, le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

CREATION D'UNE RECETTE

Par arrêté du ministre des finances du 24 janvier 2003.

Est créée, à compter du 9 janvier 2003, une recette municipale à Dar Chaâbane El Fehri, gouvernorat de Nabeul.

La recette municipale à Dar Chaâbane El Fehri assurera toutes les opérations rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

La gestion de la recette municipale à Dar Chaâbane El Fehri, ainsi que sa caisse sont classées dans la 3^{ème} catégorie.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2003-191 du 27 janvier 2003.

Madame Kaâbachi Neziha, professeur hospitalo-universitaire en pharmacie, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital La Rabta (Service de laboratoire de biochimie).

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-192 du 27 janvier 2003, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole, telle que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,

Vu la convention de prêt conclue, le 28 octobre 1997, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social pour la contribution au financement du projet "barrages El Hma, El Abid, Rmil et El Brek pour l'irrigation" approuvée par la loi n° 97-75 du 25 novembre 1997,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, tel que modifié et complété par le décret n° 92-1872 du 26 octobre 1992,

Vu le décret n° 89-1245 du 31 août 1989, fixant l'organisation spécifique du commissariat régional au développement agricole de Ben Arous, tel que complété par le décret n° 95-842 du 2 mai 1995,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous. Elle est placée sous l'autorité du commissaire régional au développement agricole de Ben Arous.

Art. 2. – Les missions de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous consistent en ce qui suit :

- 1- veiller à l'exécution des différentes opérations rentrant dans le cadre du projet,
- 2- coordonner les phases de réalisation effective du projet en vue d'assurer leur harmonisation avec les objectifs fixés,
- 3- prendre les décisions convenables en temps opportun pour réajuster la marche du projet,
- 4- veiller au respect des critères de la sélection des bénéficiaires du projet.

Et d'une manière générale, assurer toute autre mission rentrant dans le cadre du projet qui lui sera confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 3. – La durée de réalisation des travaux restant dans le cadre dudit projet est fixée à trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

L'unité de gestion assure durant cette période la réalisation des phases suivantes :

1- Première phase :

- l'acquisition des conduites du béton armé et la réalisation des travaux de son installation,
- l'acquisition des conduites en polythylène et la réalisation des travaux de leur installation,
- l'équipement d'un réseau des conduites et la prise d'eau par les équipements hydromécaniques,
- la réalisation des travaux de génie civil des ouvrages hydrauliques,
- l'équipement des stations de pompes,
- la continuation du suivi des opérations d'organisation foncière du périmètre irrigué,
- la coordination de la sensibilisation afin de constituer des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

La durée de réalisation de cette phase est fixée à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2- Deuxième phase :

- essai du réseau d'irrigation, des équipements et des ouvrages hydrauliques,

- appuyer les groupements de développement et les encadrer en matière de gestion des ouvrages et les équipements du périmètre irrigué,

- la réception définitive des travaux.

Cette phase sera réalisée durant la dernière année du projet.

Art. 4. – Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- 1- le respect des délais et des étapes d'exécution du projet et les efforts entrepris pour réduire ces délais,
- 2- la réalisation des objectifs du projet et les mesures prises pour augmenter sa rentabilité,
- 3- le coût du projet et les efforts enregistrés pour le minimiser,
- 4- les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet et les actions entreprises pour les surmonter,
- 5- le système du suivi-évaluation de l'unité de gestion et son degré d'efficacité dans la détermination des données relatives à l'avancement de la réalisation du projet,
- 6- l'efficacité d'intervention pour réajuster la marche du projet.

Art. 5. – L'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous est dirigée par un cadre ayant rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

Art. 6. – Il est créé une commission au sein du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques présidée par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques ou son représentant, chargée du suivi et de l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs conformément aux critères fixés à l'article 4 du présent décret.

Les membres de la commission seront désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour assister aux travaux de la commission avec avis consultatif.

La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels assure les fonctions du secrétariat de la commission.

Art. 7. – Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre public irrigué d'El Hma du gouvernorat de Ben Arous, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8. – Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-193 du 27 janvier 2003, autorisant les exportateurs privés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'union européenne au titre de l'année 2003.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994,

Vu le décret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, tel que modifié par le décret n° 2001-1523 du 25 juin 2001,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, portant attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les exportateurs privés sont autorisés à exporter l'huile d'olive tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l'union européenne au titre de l'année 2003 à compter du 1^{er} janvier 2003 jusqu'au 31 octobre 2003.

Art. 2. – Les procédures d'exportation de l'huile d'olive tunisienne en vrac, biologique et mise en bouteille sous une marque tunisienne dans le cadre du quota accordé à la Tunisie conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 2001, fixant les procédures d'octroi des autorisations aux exportateurs privés pour l'exportation de l'huile d'olive tunisienne biologique et l'huile d'olive tunisienne mise en bouteille sous une marque tunisienne dans le cadre du quota annuel accordé à la Tunisie par l'union européenne.

Art. 3. – Outre le contrôle ordinaire de la qualité lors de l'exportation, les quantités d'huile d'olive en vrac exportées dans le cadre du quota précité sont soumises systématiquement à un deuxième contrôle de qualité lors de l'embarquement.

Les frais d'analyses nécessaires à l'opération du contrôle sont à la charge des exportateurs.

Art. 4. – L'autorisation d'exportation de l'huile d'olive objet du présent décret est retirée définitivement en cas de non respect de ses dispositions.

Art. 5. – Le ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 janvier 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADEAIRE AU 20 DECEMBRE 2002

(en dinar)

<u>A C T I F</u>	
Encaisse-or	4 401 676
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 537 906
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	15 757 167
Avoirs en devises	3 154 113 206
Comptes de coopération économique	309 585 767
Compte courant postal	4 999 050
Interventions sur le marché monétaire	447 000 000
Créances achetées ferme	484 342 000
Valeurs en cours de recouvrement	7 783 915
Effets à l'encaissement	19 857 889
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	3 553 125
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	547 318 512
Portefeuille-titres	25 424 838
Immobilisations	10 659 209
Débiteurs divers	26 106 239
Comptes d'ordre et à régulariser	53 764 460
	5 179 576 752
<u>P A S S I F</u>	
Billets et monnaies en circulation	2 594 387 334
Comptes courants des banques et des établis. financiers	200 095 592
Comptes du Gouvernement	516 817 972
Allocations de droits de tirage spéciaux	62 570 316
Autres engagements à vue et à terme	1 098 124 046
Déposants d'effets à l'encaissement	21 094 271
Comptes de coopération économique	340 169 292
Provisions	22 977 762
Réserves	35 816 921
Report à nouveau	2 348 272
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	26 629 896
Comptes d'ordre et à régulariser	252 545 078
	5 179 576 752

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 1^{er} février 2003"